

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 11 chaouel 1420 – 18 janvier 2000

143^{ème} année

N° 5

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Présidence de la République

Nomination d'un conseiller auprès du Président de la République 75

Premier Ministère

Décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000, modifiant le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux personnels du corps du contrôle général des services publics..... 75

Décret n° 2000-64 du 3 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps du contrôle général des services publics et les niveaux de rémunération 76

Arrêté du Premier ministre du 5 janvier 2000, portant délégation de signature..... 78

Ministère de l'Intérieur

Nomination de secrétaires généraux de communes..... 78

Nomination de chefs de division..... 78

Nomination d'un chef de bureau 79

Nomination de chefs de subdivision..... 79

Nomination de chefs de service..... 79

Cessation de fonctions d'un secrétaire général de commune..... 79

Ministère de la Défense Nationale	
Arrêtés du ministre de la défense nationale du 4 janvier 2000, portant délégation de signature	79
Ministère des Affaires Sociales	
Nomination d'un directeur	80
Nomination de chefs d'unités	80
Nomination d'un chef de service	81
Ministère de la Justice	
Révocation d'un huissier de justice.....	81
Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi	
Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.....	81
Nomination des membres de la commission nationale de formation.....	81
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.....	81
Décret n° 2000-53 du 3 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière et les niveaux de rémunération.....	85
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 4 janvier 2000, portant délégation de signature	87
Ministère de la Jeunesse, de l'Enfance et des Sports	
Nomination d'un chef de service.....	89
Ministère du Transport	
Listes des agents à intégrer dans le grade d'ingénieur principal.....	89
Ministère de l'Education	
Nomination de chefs de service.....	90

décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n°2000-81 du 15 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Larbi Aïssa, est nommé conseiller auprès du Président de la République.

PREMIER MINISTERE

Décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000, modifiant le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux personnels du corps du contrôle général des services publics.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 82-6 du 5 janvier 1982, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 86-808 du 22 août 1986, le décret n° 87-1167 du 2 septembre 1987, le décret n° 94-1102 du 14 mai 1994 et le décret n° 97-290 du 3 février 1997,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation au concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. – Les dispositions des articles 8, 12, 16 et 19 du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 susvisé sont abrogées.

Art. 2. - Les dispositions des articles 6 et 7 (nouveau) du décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 6 (nouveau) :

les contrôleurs adjoints des services publics sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) par voie de nomination directe parmi les élèves issus du cycle supérieur de l'école nationale d'administration ou d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, titres ou dossiers, ouvert aux :

1 - candidats titulaires d'un diplôme d'études approfondies en droit, économie, gestion financière ou comptable ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les mêmes disciplines et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

2 - candidats titulaires du certificat d'études supérieures de révision comptable ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau justifiant d'une ancienneté minimum de 2 ans après obtention de leur diplôme dans un cabinet d'audit ou d'expertise comptable, inscrits au tableau de l'ordre des experts comptables de Tunisie et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

3 - fonctionnaires titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent obtenu dans les disciplines financière ou comptable ou économique ou juridique appartenant au grade d'administrateur conseiller ou grade équivalent ou appartenant au grade d'administrateur ou grade équivalent justifiant de cinq (5) ans d'ancienneté au moins dans ce dernier grade à la date de clôture des candidatures et exerçant dans le domaine de la gestion administrative ou comptable ou financière ou juridique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

4 - les agents titulaires d'une maîtrise en droit ou en sciences économiques ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau ou d'un diplôme équivalent dans les disciplines financière ou comptable ou économique ou juridique justifiant, dans un établissement public ou dans une entreprise publique après obtention de leur diplôme, de cinq (5) ans d'ancienneté au moins à la date de clôture des candidatures, dans le domaine de la gestion administrative ou comptable ou financière ou juridique et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé.

Les contrôleurs adjoints des services publics recrutés conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 susvisés sont rangés à l'échelon correspondant au traitement de base d'origine équivalent ou immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade.

Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Article 7 (nouveau) : Le contrôleur adjoint des services publics est soumis à un stage destiné à :

- le préparer à exercer son emploi et à l'initier aux techniques professionnelles afférentes au contrôle,

- parfaire sa formation et consolider ses aptitudes professionnelles.

Durant la période de stage, le contrôleur adjoint des services publics est encadré conformément à un

programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef du contrôle général des services publics, à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un service ou structure non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période du stage, le chef du contrôle général des services publics doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouveau encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles du contrôleur adjoint des services publics stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation du contrôleur adjoint de services publics stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le chef du contrôle général des services publics et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné.

Le Premier ministre se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a/ Une année :

- pour les contrôleurs adjoints des services publics recrutés conformément aux dispositions du paragraphe (a) de l'article 18 de présent décret,

b/ Deux années :

- pour les contrôleurs adjoints des services publics nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers.

A l'issue de la période susvisée, le contrôleur adjoint des services publics stagiaire est, soit titularisé, soit il est mis fin à son recrutement lorsqu'il n'appartient pas à l'administration ou à un établissement public ou à une entreprise publique, soit reversé dans son grade d'origine et considéré comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur sa titularisation et à l'expiration d'un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement, il est réputé titularisé d'office.

Les contrôleurs généraux des services publics, les contrôleurs en chef des services publics et les contrôleurs des services publics ne sont pas soumis à une période de stage.

Art. 3. - Il est ajouté au décret n° 82-6 du 5 janvier 1982 susvisé les articles 5 bis, 5 ter et 5 quater suivants :

Article 5 bis : Les grades du corps du contrôle général des services publics appartiennent à la sous-catégorie "A1" de la catégorie "A".

Article 5 ter : Chaque grade du corps du contrôle général des services publics comprend le nombre d'échelons suivants :

- contrôleur général des services publics : seize (16) échelons,

- contrôleur en chef des services publics : vingt (20) échelons,

- contrôleur des services publics : vingt trois (23) échelons,

- contrôleur adjoint des services publics : vingt cinq (25) échelons.

La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires est fixée par décret.

Article 5 quater : La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est fixée à un an pour le grade de contrôleur adjoint des services publics. Elle est de deux (2) ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de contrôleur des services publics, contrôleur en chef des services publics et contrôleur général des services publics, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 4. - Le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-64 du 3 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps du contrôle général des services publics et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-63 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier aux membres du corps du contrôle général des services publics et notamment son article 8,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades des membres du corps du contrôle général des services publics et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Contrôleur général des services publics	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
		Contrôleur en chef des services publics	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
		Contrôleur des services publics	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
		Contrôleur adjoint des services publics	de 1 à 25	de 1 à 25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Contrôleur général des services publics	3	12
Contrôleur en chef des services publics	5	10
Contrôleur des services publics	8	10
Contrôleur adjoint des services publics	4	4

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 82-119 du 22 janvier 1982, relatif au classement hiérarchique et à l'échelonnement indiciaire applicables au corps de contrôle général des services publics.

Art. 5. - le Premier ministre et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du Premier ministre du 5 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 72-40 du 1er juin 1972, relative au tribunal administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée notamment la loi n° 96-39 du 3 juin 1996,

Vu la loi n° 72-87 du 27 décembre 1972, portant loi de finances pour la gestion 1973 et notamment son article 18,

Vu le décret n° 98-568 du 5 mars 1998, portant nomination de Monsieur Nabil Ben Attia en qualité de secrétaire général du tribunal administratif,

Vu le décret n° 99-2557 du 17 novembre 1999, portant nomination du Premier ministre.

Arrête :

Article premier. - En application des dispositions de l'article 18 de la loi susvisée n° 72-87 du 27 décembre 1972, Monsieur Nabil Ben Attia, secrétaire général du tribunal administratif, est habilité à signer, par délégation du Premier ministre, tous les actes concernant l'ordonnancement des recettes et des dépenses de la section I, relatives au tribunal administratif, du budget du conseil d'Etat.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 17 novembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 5 janvier 2000.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-32 du 4 janvier 2000.

Monsieur Hafedh M'zeh, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe, à la commune de Hammam-Lif, à compter du 16 septembre 1999.

Par décret n° 2000-33 du 4 janvier 2000.

Monsieur Habib Saïdi, administrateur est chargé des fonctions de secrétaire général de troisième classe, à la commune de Kasserine.

Par décret n° 2000-35 du 4 janvier 2000.

Monsieur Ridha Hédi Mabrouk, administrateur, est chargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe à la commune d'Eljem.

Par décret n° 2000-36 du 4 janvier 2000.

Monsieur Youssef Hidri, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de division du conseil régional au gouvernorat de Jendouba avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-37 du 4 janvier 2000.

Monsieur Farouk Soughir, inspecteur des services financiers, est chargé des fonctions de chef de division des comités de quartiers au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-38 du 4 janvier 2000.

Madame Sabiha Tissaoui épouse Maâroufi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de division des affaires sociales au gouvernorat de Jendouba avec rang

et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000-39 du 4 janvier 2000.

Monsieur Hifdhi Mourou, administrateur, est chargé des fonctions de chef de division des affaires administratives générales au gouvernorat de Tataouine avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000- 40 du 4 janvier 2000.

Monsieur Abderrahim Khechine, administrateur, est chargé des fonctions de chef de bureau des relations avec le citoyen au gouvernorat de Kairouan avec rang et prérogatives de sous-directeur d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000- 41 du 4 janvier 2000.

Monsieur Ridha Bourguiba, professeur d'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de subdivision des partis, organisations et associations à la division des affaires politiques au gouvernorat de Médenine avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000- 42 du 4 janvier 2000.

Madame Faouzia Kattar, ingénieur des travaux, est chargée des fonctions de chef de subdivision des affaires administratives et financières à la division des affaires administratives générales au gouvernorat de Médenine avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000- 43 du 4 janvier 2000.

Madame Kalthoum Matoussi épouse Baghdadi, administrateur, est chargée des fonctions de chef de subdivision des projets et des programmes communaux à la division des affaires communales au gouvernorat de Sousse avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000- 44 du 4 janvier 2000.

Monsieur Khaled Ben Salem, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de subdivision des programmes et de la coordination avec les structures à la division des comités de quartiers au gouvernorat de Ben Arous avec rang et prérogatives de chef de service d'administration centrale et bénéficie des indemnités et avantages accordés à ce dernier.

Par décret n° 2000- 45 du 4 janvier 2000.

Monsieur Jamel Abdennaceur Chtourou, médecin vétérinaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'abattoir municipal à la direction du développement économique à la commune de Sfax.

Par décret n° 2000- 46 du 4 janvier 2000.

Monsieur Habib Samet, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de chef de service des affaires du conseil à la direction des affaires communales à la commune de Sfax.

CESSATION DE FONCTIONS

Par décret n° 2000-34 du 4 janvier 2000.

Monsieur Mansour Zallama, administrateur du service social, est déchargé des fonctions de secrétaire général de deuxième classe, à la commune d'Enfidha, à compter du 4 octobre 1999.

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté du ministre de la défense nationale du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu la décision n° 2284/97 du 6 octobre 1997, portant nomination du colonel Mohamed Ben Othman intendant militaire des corps de troupe,

Arrête :

Article premier. - Le colonel Mohamed Ben Othman, chargé des fonctions d'intendant militaire des corps de troupe à l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,
 - les bons de commande,
 - les ordonnances de paiement et de virement et les ordres de recettes,
 - les pièces justificatives de dépenses et de paiement,
 - * les réquisitions de transport,
 - * les attestations de mission et les ampliations des actes concernant la gestion du personnel,
 - * les demandes d'autorisation de transfert,
- à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de la Défense Nationale
Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 97-1830 du 16 septembre 1997, chargeant Monsieur Jamel Chrigui, conseiller des services publics, des fonctions de secrétaire permanent de la commission départementale des marchés du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Monsieur Jamel Chrigui, secrétaire permanent de la commission départementale des marchés bénéficiant des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,
 - les bons de commande,
 - les ordonnances de paiement et de virement et les ordres de recettes,
 - les pièces justificatives de dépenses et de paiement,
 - * les attestations de mission,
 - * les demandes d'autorisation de transfert,
- à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de la Défense Nationale

Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la défense nationale du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la défense nationale,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 79-735 du 22 août 1979, portant organisation du ministère de la défense nationale, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 87-454 du 10 mars 1987,

Vu le décret n° 94-1262 du 7 juin 1994, chargeant Monsieur Mohamed El Ayachi des fonctions de sous-directeur du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 99-2391 du 26 octobre 1999, portant attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale à Monsieur Mohamed El Ayachi, administrateur conseiller chargé des fonctions de sous-directeur du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale du ministère de la défense nationale,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Monsieur Mohamed El Ayachi, sous-directeur (classe exceptionnelle) du contrôle administratif et financier à la direction de l'administration centrale, est habilité à signer, par délégation du ministre de la défense nationale, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions et notamment :

- les propositions d'engagement des dépenses,
- les bons de commande,
- les ordonnances de paiement et de virement et les ordres de recettes,
- les pièces justificatives de dépenses et de paiement, à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de la Défense Nationale

Mohamed Jegham

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-47 du 5 janvier 2000.

Monsieur Lassâad Zarrouk, inspecteur central des services financiers, est chargé des fonctions de directeur des études économiques et financières de sécurité sociale à la direction générale de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales.

Par décret n° 2000-48 du 5 janvier 2000.

Monsieur Hanachi Selmi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de l'unité de l'action sociale à la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales à Jendouba.

Par décret n° 2000-49 du 5 janvier 2000.

Monsieur Abdelkader Ghannouchi, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Gabès.

Par décret n° 2000-50 du 5 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Béchir Fakraoui, inspecteur de travail, est chargé des fonctions de chef de l'unité de contrôle à la division de l'inspection du travail à la direction régionale des affaires sociales à Kasserine.

Par décret n° 2000-51 du 5 janvier 2000.

Madame Mélika Bejaoui épouse Ouerghi, administrateur du service social, est chargée des fonctions de chef de service de la réadaptation professionnelle au centre de réadaptation professionnelle des handicapés moteurs et des accidentés de la vie à Ksar Saïd.

MINISTERE DE LA JUSTICE

REVOCATION

Par arrêté du ministre de la justice du 4 janvier 2000.

Monsieur Amor Fodha, huissier de justice à Tunis, circonscription du tribunal de première instance dudit lieu, est révoqué de ses fonctions.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

Arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et les secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 92-1100 du 9 juin 1992, portant nomination du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu l'arrêté du 7 décembre 1999, chargeant Monsieur Mohamed Naceur Chraïti Hsini des fonctions de directeur de la coopération internationale par intérim au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Naceur Chraïti Hsini, directeur de la coopération internationale par intérim, est habilité à signer, par délégation du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions à l'exclusion des textes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 7 décembre 1999 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

*Le Ministre de la Formation Professionnelle
et de l'Emploi*
Moncer Rouissi

Vu
Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

NOMINATIONS

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 4 janvier 2000.

Sont désignés, pour une durée de trois ans, en qualité de membres de la commission nationale de formation conformément à l'article 8 du décret n° 93-696 du 5 avril 1993 :

- Monsieur Abderrazek Mateur : représentant le ministère des finances,

- Monsieur Hatem Amara : représentant le ministère de l'éducation,

- Monsieur Riadh Soussi : représentant le ministère de l'industrie,

- Monsieur Hassine Sioud : représentant le ministère de l'agriculture,

- Monsieur Abada Mahjoubi : représentant le ministère des affaires sociales,

- Monsieur Kamel Tagourti : représentant le centre national de formation continue et de promotion professionnelle,

- Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale tunisienne du travail,

- Madame Turkia Tlemçani : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat,

- Monsieur Ezzeddine Ben Mustapha : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche,

- Madame Nadhira Erraïes : représentant l'union nationale de la femme tunisienne.

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 92-46 du 4 mai 1992, la loi n° 92-84 du 6 août 1992, la loi n° 95-10 du 23 janvier 1995 et la loi n° 97-68 du 27 octobre 1997,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 91-61 du 22 juillet 1991, relative à la conservation de la propriété foncière,

Vu le décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982, portant dispositions dérogatoires pour la participation aux concours de recrutement à titre d'externe, tel qu'il a été complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992,

Vu le décret n° 85-839 du 17 juin 1985, fixant le régime de l'exercice à mi-temps dans les administrations publiques, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 88-188 du 11 février 1988, réglementant les conditions d'attribution et de retrait des emplois fonctionnels de secrétaire général de ministère, de directeur général d'administration centrale, de directeur d'administration centrale, de sous-directeur d'administration centrale et de chef de service d'administration centrale, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 98-1872 du 28 septembre 1998,

Vu le décret n° 90-1753 du 29 octobre 1990, fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement des commissions administratives paritaires,

Vu le décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992, fixant le statut particulier du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-819 du 11 avril 1994,

Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant organisation de la formation continue des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu'il a été modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l'attribution de la note professionnelle et de la note de prime de rendement aux personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 94-2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d'application des dispositions relatives à la promotion au choix des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l'équivalence des diplômes et des titres,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article premier. - Le corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière comprend les grades suivants :

- rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière,
- rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière,
- rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière,
- rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière,
- rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière,

Art. 2. - Les agents appartenant à l'un des grades susvisés peuvent exercer sous le régime du mi-temps conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 3. - Les grades visés à l'article 1er du présent décret sont répartis selon les catégories et sous-catégories conformément aux indications du tableau ci-après :

Grades	Catégories	Sous-catégories
- rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
- rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
- rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
- rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A1
- rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	A	A2

Art. 4. - Chaque grade du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière comprend vingt cinq (25) échelons.

Toutefois, pour les trois grades ci-après, le nombre des échelons est fixé ainsi qu'il suit :

- rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière : seize (16) échelons.

- rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière : dix sept (17) échelons.

- rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière : vingt (20) échelons.

La concordance entre l'échelonnement des grades de ce corps et les niveaux de rémunération repris dans la grille des salaires est fixée par décret.

Art. 5. - La durée requise pour accéder aux échelons 2, 3 et 4 est d'un (1) an; elle est de deux (2) ans pour accéder aux autres échelons.

Toutefois, pour les grades de rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière et de rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière et de rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière, la cadence d'avancement est fixée à deux (2) ans.

Art. 6. - Le nombre des promotions dans les différents grades est fixé au titre de chaque année par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans la limite des emplois à pourvoir.

Art. 7. - Les agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière sont soumis à un stage destiné à :

- les préparer à exercer leur emploi et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles,

Durant la période de stage, l'agent est encadré conformément à un programme dont l'élaboration et le suivi d'exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l'administration à cet effet, à condition qu'il soit titulaire d'un grade égal ou supérieur au grade de l'agent stagiaire.

Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l'exécution de tout le programme d'encadrement même au cas où certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.

Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d'assumer les tâches qui lui sont confiées, avant la fin de la période de stage, le chef de l'administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions sus-mentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans modification aucune jusqu'à la fin du stage.

En outre, l'encadreur doit présenter des rapports périodiques une fois, au moins, tous les six mois sur l'évaluation des aptitudes professionnelles de l'agent stagiaire et un rapport final à la fin de la période de stage. L'agent concerné doit présenter un rapport de fin de stage comportant ses observations et son avis sur toutes les étapes du stage.

La commission administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l'agent stagiaire au vu du rapport final de stage annoté par le supérieur hiérarchique et accompagné du rapport de fin de stage élaboré par l'agent concerné. Le chef de l'administration se prononce sur la titularisation.

Le stage dure :

a) Une année :

- pour les fonctionnaires issus d'une école de formation agréée par l'administration;

- pour les fonctionnaires nommés à un grade déterminé et ayant accompli au préalable, au moins, deux années de services civils effectifs en qualité d'agent temporaire ou d'agent contractuel dans la même catégorie ou dans le même emploi.

b) Deux années :

- pour les fonctionnaires nommés par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers;

- pour les fonctionnaires promus à un grade immédiatement supérieur, soit suite à un cycle de formation, soit suite à un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers;

- pour les fonctionnaires promus au choix.

A l'issue de la période de stage susvisée, les fonctionnaires stagiaires sont soit titularisés, soit il est mis fin à leur recrutement lorsqu'ils n'appartiennent pas à l'administration, soit reversés dans leur grade d'origine et considérés comme ne l'ayant jamais quitté.

Dans le cas où il n'est pas statué sur son cas dans un délai de quatre (4) ans à compter de son recrutement ou de sa promotion, le fonctionnaire est réputé titularisé d'office.

TITRE II

ATTRIBUTIONS GENERALES

Art. 8. - Le corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière est chargé, sous l'autorité du conservateur de la propriété foncière :

- de la rédaction des actes et conventions soumis à l'inscription sur le livre foncier à la demande des parties concernées,

- de la légalisation de signature des actes rédigés par les agents de ce corps par délégation du conservateur de la propriété foncière,

- de l'étude des contrats et des actes présentés à la conservation de la propriété foncière aux fins d'inscription au livre foncier,

- de la gestion des directions régionales de la conservation de la propriété foncière,

- de l'élaboration, s'il en est requis, des consultations destinées aux autorités publiques pour ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires visant l'organisation et l'amélioration des procédures de rédaction des actes et d'inscription sur le livre foncier et les questions y afférentes.

TITRE III

GRADES DU CORPS

DES REDACTEURS D'ACTES DE LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCIERE

CHAPITRE I

des rédacteurs généraux d'actes de la conservation de la propriété foncière

SECTION I - LES ATTRIBUTIONS

Art. 9. - Les rédacteurs généraux d'actes de la conservation de la propriété foncière sont chargés, sous l'autorité du conservateur de la propriété foncière, des fonctions de conception, d'encadrement, d'études, de recherches, d'inspection et de coordination dans le domaine de la rédaction des actes. Ils peuvent, en outre, être chargés de toutes fonctions relevant des attributions de la conservation de la propriété foncière.

SECTION II - NOMINATION

Art. 10. - Les rédacteurs généraux d'actes de la conservation de la propriété foncière sont nommés par voie de promotion parmi les rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) au choix, parmi les rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 11. - Les rédacteurs généraux d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur général d'administration centrale.

CHAPITRE II

des rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière

SECTION I - ATTRIBUTIONS

Art. 12. - Les rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière sont chargés, sous l'autorité du conservateur de la propriété foncière ou de leurs chefs hiérarchiques, des fonctions d'encadrement, d'études, de recherches, d'inspection et de coordination dans le domaine de la rédaction des actes. Ils peuvent, en outre, être chargés de toutes fonctions relevant des attributions de la conservation de la propriété foncière.

SECTION II - NOMINATION

Art. 13. - Les rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière sont nommés par voie de promotion parmi les rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière titulaires dans leur grade, par décret, sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) au choix, parmi les rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 14. - Les rédacteurs en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

CHAPITRE III

des rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière

SECTION I - ATTRIBUTIONS

Art. 15. - Les rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, des fonctions d'encadrement des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, d'études, de recherches et d'inspection

dans le domaine de la rédaction des actes. Ils peuvent, en outre, être chargés de toutes fonctions relevant des attributions de la conservation de la propriété foncière.

SECTION II - NOMINATION

Art. 16. - Les rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière sont nommés par voie de promotion parmi les rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, titulaires dans leur grade, par décret et sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités ci-après :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration,

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé,

c) au choix, parmi les rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière justifiant de huit (8) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 17. - Les rédacteurs principaux d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

CHAPITRE IV

des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière

SECTION I - ATTRIBUTIONS

Art. 18. - Les rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière sont chargés, sous l'autorité de leurs chefs hiérarchiques, de la révision des actes rédigés par les rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière. Ils peuvent, en outre être chargés de toutes autres fonctions relevant des attributions de la conservation de la propriété foncière.

SECTION II - NOMINATION

Art. 19. - Les rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière sont nommés par décret et sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières, dans la limite des emplois à pourvoir, selon les modalités prévues aux deux sous-sections suivantes:

Sous section I - le recrutement

Art. 20. - Les rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière sont recrutés selon les modalités suivantes :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école,

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme

d'études approfondies en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou d'un diplôme de formation homologué au niveau demandé pour la participation à ce concours et âgés de trente cinq (35) ans au plus calculés, conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

Sous section II - la promotion

Art. 21. - La promotion au grade de rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière est attribuée aux candidats internes :

a) après avoir suivi avec succès un cycle de formation continue organisé par l'administration au profit des rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière titulaires dans leur grade;

b) après avoir passé avec succès un concours interne sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière, titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours interne susvisé.

c) Au choix, dans la limite de dix pour cent (10%), parmi les rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière titulaires, justifiant de dix (10) ans d'ancienneté au moins dans ce grade et âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d'aptitude.

Art. 22. - Les rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière bénéficient des indemnités et avantages accordés à un chef de service d'administration centrale.

CHAPITRE V

des rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière

SECTION I - ATTRIBUTIONS

Art. 23. - Les rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière sont chargés, sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques des fonctions de rédaction des actes ainsi que de toutes les missions relevant des attributions de la conservation de la propriété foncière, ils sont, en outre, chargés de coordonner, de contrôler et de vérifier les travaux assurés par les agents relevant de leur autorité.

SECTION II - NOMINATION

Art. 24. - Les rédacteurs adjoints d'actes de la conservation de la propriété foncière sont nommés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières dans la limite des emplois à pourvoir et sont recrutés selon les modalités ci-après :

a) par voie de nomination directe, parmi les élèves issus d'une école de formation instituée ou agréée par l'administration à cet effet et dont la scolarité a été jugée satisfaisante conformément au statut de ladite école.

b) par voie de concours externe sur épreuves, sur titres ou sur dossiers, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme

de maîtrise en droit ou d'un diplôme équivalent à caractère juridique ou d'un diplôme de formation homologué au niveau demandé pour la participation à ce concours et âgés de 35 ans au plus à la date de clôture de la liste des candidatures calculés conformément aux dispositions du décret n° 82-1229 du 2 septembre 1982 susvisé, tel que complété par le décret n° 92-1551 du 28 août 1992.

Un arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières fixe les modalités d'organisation du concours externe susvisé.

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Art. 25. - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment les dispositions du décret n° 92-2084 du 23 novembre 1992 fixant le statut particulier des agents du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière, tel qu'il a été modifié par le décret n° 94-819 du 11 avril 1994.

Art. 26. - Les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 2000-53 du 3 janvier 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière et les niveaux de rémunération.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 92-82 du 3 août 1992 et la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 2000-52 du 3 janvier 2000, fixant le statut particulier du personnel du corps des rédacteurs d'actes de la propriété foncière et notamment son article 4,

Vu l'avis du ministre des finances,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - La concordance entre les échelons des grades des personnels du corps des rédacteurs d'actes de la conservation de la propriété foncière et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Rédacteur général d'actes de la conservation de la propriété foncière	1	10
			2	11
			3	12
			4	13
			5	14
			6	15
			7	16
			8	17
			9	18
			10	19
			11	20
			12	21
			13	22
			14	23
			15	24
			16	25
A	A1	Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	1	9
			2	10
			3	11
			4	12
			5	13
			6	14
			7	15
			8	16
			9	17
			10	18
			11	19
			12	20
			13	21
			14	22
			15	23
			16	24
			17	25

Catégorie	Sous-catégorie	Grade	Echelon	Niveau de rémunération correspondant
A	A1	Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	1	6
			2	7
			3	8
			4	9
			5	10
			6	11
			7	12
			8	13
			9	14
			10	15
			11	16
			12	17
			13	18
			14	19
			15	20
			16	21
			17	22
			18	23
			19	24
			20	25
A	A1	Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	de 1	de 1
	A2	Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	à 25	à 25

Art. 2. - Les agents reclassés dans la grille des salaires seront rangés à l'échelon correspondant à leur niveau de rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l'indemnité compensatrice instituée par le décret susvisé n° 97-1832 du 16 septembre 1997, au profit des agents reclassés dans la grille des salaires, cesse définitivement d'être servie lorsque l'agent concerné atteint l'échelon fixé au tableau suivant :

Grade	Echelon prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice	Niveau de rémunération prévu pour la cessation de service de l'indemnité compensatrice
Rédacteur des actes de la conservation de la propriété foncière	3	12
Rédacteur en chef d'actes de la conservation de la propriété foncière	6	14
Rédacteur principal d'actes de la conservation de la propriété foncière	8	13
Rédacteur d'actes de la conservation de la propriété foncière	10	10
Rédacteur adjoint d'actes de la conservation de la propriété foncière	11	11

Art. 4. - Toutes dispositions antérieures et contraires à ce décret sont abrogées et notamment le décret n° 92-2085 du 23 novembre 1992, fixant le classement hiérarchique et l'échelonnement indiciaire applicables au membres du corps des rédacteurs d'actes de la propriété foncière.

Art. 5. - les ministres des finances et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 janvier 2000.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 96-2258 du 25 novembre 1996, chargeant Monsieur Mohamed Moncef Elgaïed, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de directeur général de la recherche scientifique et technique au ministère de l'enseignement supérieur,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Moncef Elgaïed, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de directeur général de la recherche scientifique et technique, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les subventions de recherches accordées aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 97-1574 du 18 août 1997, chargeant Monsieur Rafaâ Ben Achour, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, à compter du 14 août 1997,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Rafaâ Ben Achour, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université des sciences, des techniques et de médecine de Tunis, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les ordres des missions effectuées par les enseignants

chercheurs des universités à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnel de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 96-1466 du 28 août 1996, chargeant Monsieur Brahim Baccari, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de droit d'économie et de gestion de Tunis, à compter du 20 août 1996,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Brahim Baccari, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de droit d'économie et de gestion de Tunis, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs des universités à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 95-1550 du 28 août 1995, chargeant Monsieur Abderraouf Mahbouli, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université des lettres, des arts et des sciences humaines de Tunis,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Abderraouf Mahbouli, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université des lettres, des arts et sciences humaines de Tunis, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs des universités à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 4 janvier 2000, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements

d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et notamment le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu le décret n° 97-1575 du 18 août 1997, chargeant Monsieur Hamed Ben Dhia, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Sfax, à compter du 14 août 1997,

Vu le décret n° 99-2558 du 17 novembre 1999, portant nomination des membres du gouvernement,

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret susvisé n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Hamed Ben Dhia, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Sfax, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs des universités à l'exception des doyens et des directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter de sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 4 janvier 2000.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur
Sadok Chaâbane

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE,
DE L'ENFANCE ET DES SPORTS**

NOMINATION

Par décret n° 2000-54 du 5 janvier 2000.

Monsieur Zied Trigui, professeur, est chargé des fonctions de chef de service de la formation continue à la sous-direction des stages et de la formation continue à la direction de la formation des cadres au ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports.

MINISTERE DU TRANSPORT

**Liste des ingénieurs divisionnaires
à intégrer dans le grade d'ingénieur principal au titre de
l'année 1999 au ministère du transport**

- Zouhaïr El Gharchi.
- Mohamed Ridène.
- Jomâa El Hedfi.
- Mongi Jeguirim.

**Liste des ingénieurs divisionnaires
à intégrer dans le grade d'ingénieur principal au titre de
l'année 1999 à l'école de la marine marchande de
Sousse, relevant du ministère du transport**
- Abdelhakim Othman.

**Liste des ingénieurs divisionnaires
à intégrer dans le grade d'ingénieur principal au titre de
l'année 1999 à l'institut national de la météorologie
relevant du ministère du transport**

- Rachid Kanzari.
- Hédi Bousnina.

MINISTERE DE L'EDUCATION

NOMINATIONS

Par décret n° 2000-55 du 4 janvier 2000.

Monsieur Médien Médini, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Béja.

Par décret n° 2000-56 du 4 janvier 2000.

Monsieur Rafik Kacem, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Sousse.

Par décret n° 2000-57 du 4 janvier 2000.

Monsieur Mohamed Selmi, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Médenine.

Par décret n° 2000-58 du 4 janvier 2000.

Monsieur Sahbi Sakhri, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Sidi Bouzid.

Par décret n° 2000-59 du 4 janvier 2000.

Monsieur Adel Ben Hmida, professeur de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de l'Ariana.

Par décret n° 2000-60 du 4 janvier 2000.

Monsieur Fathi Boussif, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Kébili.

Par décret n° 2000-61 du 4 janvier 2000.

Monsieur Brahim Zribi, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Siliana.

Par décret n° 2000-62 du 4 janvier 2000.

Monsieur Hédi Arbaoui, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de chef de service de l'évaluation et des examens à la direction régionale de l'enseignement de Ben Arous.

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernorat de Tunis le 18 janvier 2000"